

1501085-44.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... entendimento jurisprudencial:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.)

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501085-44.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501085-44.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2133130/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 11672164 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

3285/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2133130 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 3285/20/304

- DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDUARDO XAVIER LINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

EDUARDO XAVIER LINO, devidamente qualificado no auto, pelo motivo de fato e de direito a seguir exposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, combinados com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, em data incerta, no dia 01 de junho de 2020, por volta das 13h00min, durante estado de calamidade pública, decorrente da Pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 10 de março de 2020), na Rua Bocaiuva, 100, Palmas de Itaquá, nesta cidade e Comarca, Eduardo Xavier Lino supostamente trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 09 porções contendo 5,6 gramas de Cannabis sativa L, substância conhecida como maconha, 44 porções contendo 29,04 gramas de cocaína e 55 porções contendo 43,66 gramas de cocaína em forma de crack, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e laudo de constatação de fls. 16/19.

Notificado (fls. 76/77), ofereceu defesa preliminar fls.88). A denúncia foi recebida (fls. 109/110). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e o réu foi declarado revel, vez que devidamente intimado para o ato não compareceu em Juízo, tampouco, justificou sua ausência. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entendem ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14), Laudo de Constatação Provisória (fls. 16/19) e através do Laudo de Constatação Definitiva (fls. 73/75, fls. 121/123).

A autoria é certa.

A testemunha MARCELO VIANA DIAS, guarda civil municipal, relata que realizava patrulhamento de rotina quando se deparou com um indivíduo na via pública, que, com a aproximação da viatura, correu do local dispensando uma sacola plástica que aparentava conter entorpecente. Seguiu o indivíduo e deteve. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado, contudo, que na sacola que o indivíduo dispensara segundos antes, foram localizados entorpecentes diversos bem como quantia em dinheiro cujo valor não se recorda. Ao que se recorda a sacola tinha cor clara porque era possível, de pronto, suspeitar que em seu interior continha drogas. Não se recorda se havia pessoas na via pública no momento da prisão do réu. O réu se calou e disse que não queria falar. Ficou em silêncio.

FERNANDO MENDES DE SOUZA, guarda civil, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano. Acrescentou que o réu estava parado na via pública nem próximo à esquina em que a viatura policial acessou o local. Era uma sacola de cor branca.

Passo a valorar a prova.

Não há nos autos qualquer elemento de convicção que infirme as versões apresentadas pelas testemunhas. Isto porque os guardas municipais afirmaram que o réu foi surpreendido na posse de entorpecentes preparados para a venda no momento em que segurava sacola branca que os trazia em seu interior. Fugiu dispensando a sacola ao avistar a viatura policial, contudo, foi detido.

O réu não compareceu para apresentar seus relatos, a despeito de ter sido devidamente intimado a comparecer em Juízo para prestar a sua versão sobre os fatos no exercício de autodefesa, o que demonstra descompromisso com a Justiça e tentativa de furtar-se à aplicação da lei penal.

Importante salientar que não restou demonstrada qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, sobretudo porque a maneira como se deu a colheita da prova, em nada apontou para essa vertente

Na mesma linha, o entendimento jurisprudencial:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.)

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais - Inocorrência - Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo - Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral - Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando, sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial." (Apelação Criminal nº 189.074-3 - Palmital - 1ª Câmara Criminal - 02.10.95 - V. U.)

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Passo à dosagem da pena.

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que a ré é primária e os motivos, circunstâncias e consequências do crime praticado não o diferenciam de outros da mesma espécie, praticados em situações semelhantes. Assim, o delito não merece maior reprovabilidade, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos dias-multa) no valor mínimo.

Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco, causas de aumento de pena.

A prova dos autos bem como a primariedade do réu, encaixam-se em determinação legal prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, autorizadora de diminuição de pena em 2/3, resultando o quantum de 1 (um) ano e 8 (oito) meses e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual torno concreta como reprimenda a ser cumprida pela acusada ante o esgotamento de causas e circunstâncias a serem observadas na aplicação de sua pena.

Tendo em vista as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, bem como o conteúdo da Resolução 05/12, do Senado Federal, que suspendeu dispositivo legal da Lei de Drogas que proibia a substituição da pena privativa de liberdade, o acusado preenche os pressupostos legais do artigo 44, do Código Penal, tomando-se por base as circunstâncias do crime e a personalidade do agente e primário.

Portanto, especificamente para o caso em análise, tomando-se por base os argumentos

acima delineados, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos é suficiente para prevenção e repressão do crime praticado.

Por conseguinte, substituo a pena privativa de liberdade fixada, na forma do artigo 44, do Código Penal, por pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada em instituição assistencial a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

Fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo vez que não há nos autos circunstâncias que autorizem maior valor.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto uma vez que a condenação se dá por crime equiparado a hediondo e a ré não se apresentou em Juízo ciente de que estava legalmente obrigada a tanto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar a ré EDUARDO XAVIER LINO pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade no quantum de, 1 (um) ano e 8 (oito) meses e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa em seu valor mínimo.

Após trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e, em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA